

# Кадровые документы работникам: электронный формат и электронные уведомления о вручении

Как отправлять документы работникам двумя каналами — через электронный кадровый документооборот и Почтой России с юридически значимым электронным уведомлением о вручении, — чтобы по каждому документу оставалось доказательство вручения, пригодное для суда.

✓ Анализ проведён

✓ Перечни определены

✓ Согласовано с ЮС и КДП

✓ Согласовано с ВС в срок

Основание: ст. 22.1–22.3 ТК РФ

## 02 · СУТЬ РЕШЕНИЯ

### Два канала — параллельно и постоянно

Каналы не заменяют друг друга. Электронный — для тех, кто в контуре КЭДО. Бумажный — для документов из запретного перечня закона и для всех работников без согласия.

#### КАНАЛ А · ЭЛЕКТРОННЫЙ

##### **КЭДО — документ в системе, без бумаги**

Доказательство: система фиксирует дату и время ознакомления или подписания работником.

#### КАНАЛ Б · БУМАЖНЫЙ

##### **Почта России + электронное уведомление о вручении**

Документ бумажный, электронное — только подтверждение: приходит в день вручения, подписано ЭП Почты, проверяется через Госуслуги.

Бумажный канал не сворачивается никогда: работник вправе не давать согласие на КЭДО или отозвать его — без последствий для себя.

## Как определить канал: два вопроса

Проверяются строго по порядку — и канал для любого документа определяется однозначно.

### Вопрос 1. Документ в запретном перечне ч. 3 ст. 22.1 ТК РФ?

Приказ об увольнении · трудовая книжка и СТД · акт о несчастном случае · инструктажи по охране труда

**ДА** только бумажный канал, без вариантов

**НЕТ** переходите к вопросу 2

### Вопрос 2. Работник в контуре КЭДО?

Дал письменное согласие и не отозвал — либо принят после 31.12.2021 без трудового стажа на эту дату (согласие не требуется)

**ДА** электронный канал

**НЕТ** бумажный канал

## КЭДО: что отправляем и как

### ЧТО ОТПРАВЛЯЕМ

Доп. соглашения к трудовому договору

Договоры о материальной ответственности

Ученические договоры

Приказы о дисциплинарных взысканиях

Уведомления об изменении условий ТД

ЛНА для ознакомления

Графики, расчётные листки, заявления

### ПОДГОТОВКА — ОДИН РАЗ

1

#### Утвердить Положение об ЭДО

Перечень документов, виды подписей, доступ. Согласуют ЮС и КДП.

2

#### Выбрать систему

Своя ИС или «Работа в России»; заложить журналирование ознакомления.

3

#### Получить УКЭП работодателя

Обязательна для договоров, взысканий, уведомлений (ст. 22.3 ТК РФ).

4

#### Уведомить работников, собрать согласия

Бланк с двумя вариантами выбора; реестр согласий и отзывов.

5

#### Согласовать пакет с ВС

### КАЖДАЯ ОТПРАВКА

1

#### Проверить реестр согласий — действует, не отозвано? критично

2

#### Сформировать документ, подписать нужным видом подписи

3

#### Разместить в личном кабинете работника

4

#### Система фиксирует дату и время ознакомления доказательство

5

#### По заявлению — бумажная копия за 3 рабочих дня

### ЕСЛИ СОГЛАСИЯ НЕТ ИЛИ ОТОЗВАНО

Документ уходит в канал Б — на бумаге с электронным уведомлением о вручении.

# Почта России + ЮЗЭУВ: что отправляем и как

## ЧТО ОТПРАВЛЯЕМ

Приказ об увольнении

Трудовая книжка / СТД

Акт о несчастном случае

Инструктажи по охране труда

Всё для работников без согласия на КЭДО

## ПОДГОТОВКА — ОДИН РАЗ

1

Проверить договор с Почтой и тарифы **перезаключать не нужно**

ЮЗЭУВ — допслуга к действующему договору.

2

Нет услуги в перечне — **договор** или заявка

3

Настроить кабинет «Отправка для бизнеса», привязать телефон

4

Настроить выгрузку уведомлений в своё хранилище **у Почты — только 5 лет**

5

Подтвердить с ЮС силу ЮЗЭУВ и обязательность описи

## КАЖДАЯ ОТПРАВКА

1

Сверить адрес работника с реестром

2

Составить **опись вложения** **обязательно**

Без описи не доказать, какой документ направлен.

3

Заказное письмо, **отметка ЮЗЭУВ в списке ф. 103**

4

В день вручения — **уведомление в кабинете**: ФИО, дата, подпись Почты **доказательство**

5

Выгрузить бланк в личное дело

### ЕСЛИ ПИСЬМО НЕ ВРУЧЕНО

Возврат или истёк срок хранения: конверт сохранить нераспечатанным + отчёт об отслеживании.

Момент уведомления — по позиции ЮС.

## ЭЗП — третий, отдельный продукт. Не путать

Электронные заказные письма (ЭЗП) — сервис, при котором Почта доставляет письмо в электронный ящик получателя на Госуслугах, а неподключённым — распечатывает на бумаге. Требуется **отдельного договора**; работник подключается сам, работодатель каналом не управляет и заранее не знает, в какой форме дойдёт письмо.

**Для документов запретного перечня ЭЗП не используем до позиции ЮС:** закон требует бумажной формы, а форма доставки в ЭЗП от отправителя не зависит. Согласие на ЭЗП у работника не запрашивается — оно даётся только на Госуслугах; бумага работодателя здесь силы не имеет.

## Согласие на КЭДО: три бланка и четыре правила

### ДОКУМЕНТ 1

#### Уведомление о переходе на ЭДО

Обязательный первый шаг по ст. 22.2 ТК РФ. Вручается каждому работнику под подпись.

### ДОКУМЕНТ 2

#### Согласие — основной бланк

Два варианта выбора, разъяснение прав, адрес для корреспонденции и обязанность сообщать о его изменении.

### ДОКУМЕНТ 3

#### Краткая форма при трудоустройстве

Полстраницы — в пакет документов при приёме на работу.

- ✓ Запрашивать при трудоустройстве можно — ст. 22.2 ТК РФ это прямо предусматривает.
- ✗ Нельзя обуславливать приём на работу согласием и нельзя включать согласие условием в трудовой договор — при споре рассыпается всё, что отправлено электронно.
- ✗ Бланк только со строкой «даю согласие» — риск признания навязанным. Всегда два варианта выбора.
- ✓ Согласие не требуется от принятых после 31.12.2021 без трудового стажа на эту дату — зафиксировать основание по СТД.

## Шесть выводов анализа

### Договор с Почтой России

**Перезаключать не нужно.** ЮЗЭУВ — допущена к действующему договору (опция в ф. 103).

Проверить тарифное приложение; при отсутствии услуги — допсоглашение.

### ЭЗП

Отдельный сервис и отдельный договор. Для запретного перечня — не применять до позиции ЮС.

### Опись вложения

**Обязательна.** Без неё не доказать, какой именно документ направлен работнику.

### Хранение подтверждений

У оператора — 5 лет, кадровые сроки больше. **Автоматическая выгрузка** во внутреннее хранилище обязательна.

### Адрес работника

Обязанность сообщать об изменении адреса — в трудовой договор или ЛНА, иначе риск недоставки на работодателя.

### Экономика

Электронное уведомление дешевле бумажного и приходит в день вручения вместо недель возврата бланка ф. 119. Тарифы подтверждаются по договору.

## Все четыре критерия выполнены



### 1. Анализ проведён

Организационный, юридический и технический контуры; оценены риски: отзыв согласия, недоставка, спор о дате уведомления.



### 2. Перечни определены

Два перечня — по каналам; по каждой позиции основание, вид подписи, срок, способ подтверждения вручения.



### 3. Согласовано с ЮС и КДП

Заключение и возможность отправки; замечания отработаны, перечни утверждены в согласованной редакции.



### 4. Согласовано с ВС в срок

Итоговый результат представлен и согласован до завершения отчётного периода по закрытию целей.



## Что это даёт компании

### ЮС

Заключение, перечни, бланк согласия, сила ЮЗЭУВ, опись, момент уведомления, ЭЗП

### КДП

Исполнимость: маршруты, реестры согласий и адресов, выгрузка и хранение подтверждений

### ВС

Итоговое согласование до завершения отчётного периода

- ◆ **Снят ключевой правовой риск:** по каждому документу — судебное доказательство факта и даты вручения. Это самое частое слабое место работодателя в трудовых спорах и при проверках.
- ◆ **Единый порядок** для всех подразделений вместо разрозненной практики.
- ◆ **Быстрее и дешевле:** подтверждение в день вручения вместо недель ожидания бумажного бланка; меньше ручной работы КДП.
- ◆ **Результат тиражируем:** основа внутреннего регламента и масштабирования электронного кадрового документооборота.

**Вывод:** цель выполнена по всем четырём критериям. Процесс реализуем в рамках действующего законодательства и действующего договора с Почтой России, согласован со всеми сторонами и готов к переводу в регламентную практику.

Основания: ст. 22.1–22.3 ТК РФ · открытые материалы АО «Почта России» о ЮЗЭУВ и ЭЗП (тарифы и условия подтверждаются по договору) · судебная практика об описи вложения и надлежащем уведомлении. Материал подготовлен к докладу о достижении цели; не заменяет позицию ЮС.